

取商业利益的行为，应如何认定其性质，如何予以规制。随着数据要素市场的互联互通，网红经济飞速发展，个人通过发布涉自身短视频方式以提升个人知名度，且通过他人转发或使用其肖像的方式进一步提升流量进行定向营销，并围绕网红IP衍生出各种消费市场。此运营模式下，“可以被识别的外部形象”在受到肖像权保护的同时，蕴含该形象的数字作品将增附“商品”属性。故他人擅自使用该可被识别的外部形象在客观层面上可能会提升其知名度，但又似乎将与个人数据保护的内涵相违背。因此，在数字时代下，如何做到个人数据保护与促进数据互联互通两者间的动态平衡，成为裁判者必须考量的因素。本案从网红形象出发“举轻以明重”，以期在鼓励数据要素流动前提下，依法保护个人数据的来源者和合理利用，实现个人权益保护和数据资产开发的双重提升。

第一，明确界定可识别的个人数据范围。根据民法典规定，肖像已经从单纯自然人的面部形象扩展到其他可被识别的外部形象，即只要能够呈现出特定自然人的外部形象，且可以使他人清楚识别出该外部特征属于某个特定的自然人，则该外部形象就属于肖像。因此，“可识别性”成为肖像等个人数据界定的首要标准。在部分案例中，还包括自然人的声音。

第二，围绕“可识别性”，从构成要件判断是否侵害个人肖像。以本案为例，某文化公司并未直接使用田某某的面部形象，而是通过深度合成算法对田某某的面部特征进行了调整后再使用涉田某某的视频，因此不宜直接认定案涉田某某形象具有可识别性，而需要进一步比对原视频素材与案涉推荐视频模板，通过未被修改的相应场景和细节进行综合判断，具体包括视频时长、人物装饰装束及肢体动作、人物声音语调、背景音乐等，再结合田某某作为网红相较于其他个人，存在于其发布作品中的外部形象具有为更多公众知晓的“可识别性”特征，故可识别出案涉推荐视频模板中人物身体形象对应的主体为田某某，进而认定田某某对该身体形象享有肖像权。而某文化公司擅自将含有田某某肖像的视频作为推荐模板提供给付费用户使用，其行为侵害了田某某肖像权。

第三，在裁判尺度上应当有利于促进数据的互联互通。数字的本质在于互

联互通，通过数据的有效传播可以提升其所附带的社会经济价值。因此，针对个人可识别的形象背后所蕴含的数据本身，在坚持保护个人合法权益基础上，应当通过裁判规则的制定，鼓励数据要素流动。尤其在由网红经济等特定新型商业模式延伸出的此类客观层面上有助于数据要素流动和价值挖掘的案件中，在裁判标准上，应当区别于普通侵害肖像权案件，不宜过于严厉。以本案为例，针对田某某主张的损失，法院最终根据田某某知名度，某文化公司的过错程度，肖像被使用的方式、范围、用途等情况，酌情认定2000元。

通过上述三个层面的考量，构建个人可识别信息保护的裁判规则，在“AI换脸”等技术应用场景下，既实现个人可识别数据保护与鼓励技术创新的动态平衡，又促使技术开发者对新技术充分评估其市场风险及法律风险，促进数字经济的规范、有序发展。

编写人：上海市徐汇区人民法院 戚垠川

某短视频平台账户等虚拟财产账户使用权归属的认定

——黄某甲诉某商行、郑某肖像权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区东兴市人民法院(2023)桂0681民初1034号民事判决书

2. 案由：肖像权纠纷

3. 当事人

原告：黄某甲

被告：某商行、郑某

【基本案情】

2021年7月,黄某甲用其名下尾号2203的手机号码登录注册了某商行的某短视频平台账户。11月,黄某甲与郑某及案外人黄某乙各自出资10万元合作运营某短视频平台店铺,在郑某母亲对该账户进行实名认证后,利用该账户直播销售红木摆件并由黄某甲担任主播对商品进行宣传展示。合作期间,部分消费者购买红木摆件后在某短视频平台店铺下评价,配图采用黄某甲的直播带货截图,截图可见黄某甲正脸。2023年2月,某短视频平台店铺向某短视频平台官方提交关店申请,黄某甲等三人合作结束并完成清算,但对某短视频平台账户的归属产生争议,经讨论一致决定放弃该账户的使用权并将账户注销。

后郑某擅自撤销某短视频平台店铺关店申请,将某短视频平台账户绑定的手机号码及账户头像进行变更,并登录使用该账户发布红木摆件宣传视频、进行直播销售。

黄某甲得知后,起诉至法院,请求:(1)某商行注销某短视频平台账户并删除与黄某甲有关的图片、视频;(2)某商行出具经法院审查的书面道歉信并向黄某甲公开道歉;(3)某商行赔偿黄某甲经济损失4641.3元及精神损害抚慰金6万元;(4)郑某以家庭财产对某商行的上述债务承担责任。

【案件焦点】

1. 如何确认案涉短视频平台账户等虚拟财产使用权的归属;2. 某商行是否侵犯了黄某甲肖像权。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区东兴市人民法院经审理认为:案涉短视频平台账户系具备一定人身属性的虚拟财产,根据某短视频平台官方平台规则,某短视频平台账户所有权属于平台,用户仅享有账户使用权。对于账户使用权的归属,应尊重当事人的意思自治。黄某甲、郑某已约定注销案涉某短视频平台账户,一致放弃该账户的使用权。郑某擅自变更账户信息,将账户使用权据为己有,视为违反约定。黄某甲诉请某商行注销某短视频平台账户,有法律依据,予以支持。

某短视频平台店铺评论所配图片，系在黄某甲与某商行合作经营期间生成且为消费者自行添加，某商行没有权限对消费者评论进行限制或删除，同时黄某甲提供的证据未能证明某商行在合作结束后仍继续使用其相关视频及图片，黄某甲请求某商行删除其相关视频、照片，理据不足，不予支持。消费者购买商品自行配图评论的行为，不构成某商行对黄某甲肖像权的侵犯，黄某甲请求某商行公开道歉、赔偿经济损失及精神损害抚慰金，无法律依据，不予支持。

广西壮族自治区东兴市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第三条、第五条、第七条、第一百二十七条规定，判决如下：

- 一、被告某商行于本判决生效之日起十日内注销某短视频平台账户；
- 二、驳回原告黄某甲的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

短视频平台账户作为互联网经济发展中衍生的虚拟财产，其权益客体主要表现为账户本身的使用价值，以及在账户使用、经营过程中产生的添附于账户之上的财产性内容，如粉丝量、曝光度等可变现的价值。短视频平台账户在注册认证、视频创作、价值输出等方面与特定的使用者息息相关，具备较强的人身依附性，属于人身属性和财产属性兼具的虚拟财产，因此，不能单凭有形财产的物权确权原则确定短视频平台账户的权利归属。

《中华人民共和国民法典》第一百二十七条规定：“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。”在上述法律条文中，对虚拟财产的取得、处置等问题并未进行明确规定。而根据某短视频平台官方平台规则及其与用户签订的协议显示，某短视频平台账户所有权属于平台，用户仅享有对账户的使用权，且账户遵循“一号一证”规则，即一个手机号码仅能注册一个账户，一个身份信息仅能对一个账户进行实名认证，即使用户有多个手机号码可以注册多个账户，也只能选择其中一个账户进行实名认证，且身份信息认证完成后不可修改。因此，在多方主体合作运营同一短视

频平台账户的情况下，应以保护 虚拟财产为原则，在不突破短视频平台官方平台规则的基础上，结合当事人之

